

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1875/2536

พนักงานอัยการ กองคดี ศาลแขวง
พระนครใต้

โจทก์ร่วม

นาย สมบูรณ์ โล่วีรุฒ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนพันธ์ กับพวก

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 15, มาตรา 22 (5)

ป.วิ.อ. มาตรา 208

คำพิพากษาของศาลแขวงที่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปีแต่มีผู้พิพากษาเพียงคนเดียวลงชื่อ เป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 15 วรรคท้ายศาลอุทธรณ์จึงไม่มีอำนาจพิจารณาและพิพากษาไปในทันทีเกี่ยวกับประเด็นแห่งคดี แต่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นดำเนินการดังกล่าวให้ถูกต้องเสียก่อน

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยทั้งสองทำสัญญาจะขายอาคารพร้อมที่ดินให้แก่นายสมบูรณ์ โล่วีรุฒ ผู้เสียหาย ตกลงโอนกรรมสิทธิ์เมื่อผู้เสียหายผ่อนชำระเงินครบถ้วนตามสัญญา ต่อมาจำเลยทั้งสองโดยทุจริตได้ไปเก็บเงินค่าอาคารและที่ดินงวดที่ 5 จำนวน 250,000 บาท จากผู้เสียหายโดยร่วมกันหลอกลวง ทำให้ผู้เสียหาย

หายหลงเชื่อว่า จำเลยทั้งสองจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อาคารพร้อมที่ดินให้ตามสัญญาได้จริง แต่ความจริงจำเลยทั้งสองได้ไปทำสัญญาจะขายและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคารดังกล่าวบางส่วนให้แก่ผู้อื่นไปแล้ว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 83 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือชดใช้เงินจำนวน 250,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างการพิจารณา นายสมบูรณ์ โล่วีรุฒิ ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 341 ลงโทษจำเลยที่ 1 ปรับ 4,000 บาทจำเลยที่ 2 จำคุก 2 ปี ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือชดใช้เงินจำนวน 250,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมแล้ว จำเลยทั้งสองฎีกาข้อกฎหมายว่า คำพิพากษาศาลชั้นต้นมีผู้พิพากษาคนเดียวลงนามให้จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปีนั้น เป็นการขัดต่อกฎหมายพิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 15 วรรคท้ายกำหนดว่าในการพิจารณาคดีอาญาตามมาตรา 22(5) ถ้าศาลแขวงเห็นว่าควรลงโทษจำคุกจำเลยเกินหกเดือนหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ให้มีอำนาจพิพากษาได้ แต่จะต้องให้ผู้พิพากษาอีกอย่างน้อยคน

หนึ่งตรวจสำนวนและลงลายมือชื่อในคำพิพากษาเป็นองค์คณะด้วย คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี แต่มีผู้พิพากษาลงนามเพียงคนเดียว จึงเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ศาลอุทธรณ์จึงไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาในปัญหานี้ต้องให้ศาลชั้นต้นดำเนินการให้ถูกต้องเสียก่อนฎีกาจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังขึ้น กรณีจึงยังไม่สมควรวินิจฉัยฎีกาจำเลยทั้งสองข้ออื่นในชั้นนี้"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนิน
กระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ต่อไป

(เรียงธรรม ลัดพลี-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ

ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ย่อมหมายถึงยกทั้งหมดรวมทั้งคำพิพากษาส่วนที่ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 ด้วย ดังนั้นคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1440/2498(ประชุมใหญ่) ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยบางคนที่ยังไม่ได้รับสำเนาอุทธรณ์ เป็นการไม่สมบูรณ์ แม้จำเลยที่รับสำเนาอุทธรณ์แล้วจะถูกลงโทษฎีกา ศาลฎีกาก็พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ทั้งหมด ให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหม่ ส่วนที่ศาลฎีกาพิพากษาให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่นั้น

ไม่ถึงกับต้องสืบพยานใหม่ เพราะกระบวนการพิจารณาที่สืบพยานนั้นศาลฎีกามีได้
วินิจฉัยว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่อย่างใด ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนจึงเพียงแต่
พิจารณาว่าจะลงโทษจำเลยคนใดเท่าใดเสียใหม่ ถ้าเห็นควรลงโทษจำคุกจำเลยคนใด
เกินหกเดือนหรือปรับเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ก็ต้องให้ผู้พิพากษาอีก
อย่างน้อยหนึ่งคนตรวจสำนวนและลงลายมือชื่อในคำพิพากษาเป็นองค์คณะด้วย
เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 125/2526 คดีร้องขอตีพิมพ์ซึ่งมีทุนทรัพย์เกินกว่าห้า
หมื่นบาท ผู้พิพากษานายเดียวตรวจคำร้องขอแล้วมีคำสั่งยกคำร้องขอ เป็นการไม่
ชอบด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 21(2) เพราะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อ
พิพาทแห่งคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 131(2) ต้องมีผู้
พิพากษาเป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาอย่างน้อยสองนายตามพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรมมาตรา 22,23 เมื่อศาลชั้นต้นมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายศาลอุทธรณ์
ยังไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษา ศาลฎีกาพิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นและคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งใหม่ให้มีผู้พิพากษารบองค์คณะ สมบูรณ์ บุญภิน
นท์